# 1 Kriterien für die Wahl der Rechtsform

„Für die Wahl der idealen Rechtsform können verschiedene Kriterien herangezogen werden. Jeder Unternehmer muss selbst entscheiden, welchen Kriterien er die größte Bedeutung beimisst."



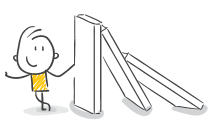
Nennen Sie die Kriterien, die bei der Rechtsformwahl herangezogen werden können. Die Abbildung hilft Ihnen dabei.

Die Wahl der geeigneten Rechtsform ist eine der schwierigsten Entscheidungen bei der Unternehmensgründung. Welche Rechtsform sich am besten eignet, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.

**DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN**

Die Vorteile und Nachteile der Rechtsformen können mithilfe einiger **Kriterien** abgewogen werden.

**Kriterien für die Wahl der idealen Rechtsform**

| Anzahl der Eigentümer/ Gesellschafter | Kapital-aufbringung (Finanzierung) | Haftung | Leitungs-befugnis oder Kontrolle | Erfolgs-verteilung | Art der Buchführung | Ertrag-steuerliche Belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |   |
| Soll man das Unternehmen allein oder mit Partner(n) gründen? | Muss ein bestimmtes (Mindest-) Kapital verpflichtend vorhanden sein? | Wer haftet in welchem Ausmaß für die Schulden des Unternehmens? | Wer führt die Geschäfte? Wer hat ein Kontrollrecht? | Wer bekommt die Gewinne des Unternehmens, wer trägt die Verluste? | Reicht eine E/A-Rechnung oder muss eine doppelte Buchführung gemacht werden? | Wie viel Steuern auf Gewinne müssen von wem bezahlt werden? |

Diese sieben Kriterien werden nun genauer erklärt. Jeder Unternehmer muss für sich selbst entscheiden, welche Kriterien für ihn die größte Bedeutung haben.

## Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter

Die unternehmerische Tätigkeit kann grundsätzlich allein oder zusammen mit anderen Personen erfolgen. Bei den Gesellschaftsunternehmen gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, was die Art der Beteiligung betrifft.

Bei der Gründung ist auch zu klären, ob das Unternehmen ins Firmenbuch eingetragen werden muss. Details zur Firmenbucheintragung haben Sie im Kapitel „Unternehmer, Firma, Firmenbuch" erfahren.



**Unternehmen nach Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter**

**Einzelunternehmen**

**Eine Person** ist Alleineigentümer des Unternehmens.



**Gesellschaftsunternehmen**

**Mehrere Personen** schließen sich für eine unternehmerische Tätigkeit zusammen. *



**Personengesellschaften**

**Aktive persönliche Mitarbeit** der Gesellschafter steht im Mittelpunkt.

**Kapitalgesellschaften**

**Gemeinsame Kapitalaufbringung** der Gesellschafter steht im Mittelpunkt.

**Sonderformen: Genossenschaften**

**Förderung der Mitglieder** steht im Mittelpunkt.

(*Kapitalgesellschaften können auch von nur einer Person gegründet werden.)

## Kapitalaufbringung (Finanzierung)

Hinsichtlich Kapitalaufbringung sind folgende beiden Dinge zu beachten:

- Wie steht es um die **finanziellen Möglichkeiten** des Unternehmers?
- Gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes **Mindestkapital?**
- Kann das Kapital **alleine** aufgebracht werden, oder benötigt es dafür **Partner?**

## Haftung

Unter **Haftung** versteht man die Verpflichtung, Schulden zu übernehmen und zu begleichen. Die verschiedenen Haftungsarten legen die Art und den Umfang der Haftung und damit das Risiko für den Unternehmer fest. Die Haftung zählt zu den wichtigsten Kriterien bei der Rechtsformwahl.

| Haftungsarten | Erklärung |
|---|---|
| **Persönliche Haftung** | ■ **Beschränkte Haftung (Teilhaftung):** Die Haftung für die Unternehmensschulden ist auf einen bestimmten Betrag begrenzt (Haftsumme).<br>■ **Unbeschränkte Haftung (Vollhaftung):** Die Haftung für die Unternehmensschulden ist nicht auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Die Person haftet auch mit ihrem gesamten Privatvermögen. |
| **Unmittelbare (direkte) Haftung** | Der Gläubiger kann einen Gesellschafter **unmittelbar** zur Zahlung der Schulden **verpflichten,** ohne vorher die Gesellschaft klagen zu müssen. |
| **Solidarische (gesamtschuldnerische) Haftung** | Jeder Gesellschafter haftet für **alle** Schulden der Gesellschaft. Der Gläubiger kann frei entscheiden, von welchem Gesellschafter er die Schuld einfordert. Er kann sich an einen, an mehrere oder an alle Gesellschafter wenden. |



Art und Umfang der Haftung bestimmen das Ausmaß des persönlichen Risikos des Unternehmers bzw. des Gesellschafters

## Leitungsbefugnis oder Kontrolle

Die **Leitungsbefugnis** regelt die Geschäftsführung (Leitung des Unternehmens) und die Vertretung des Unternehmens gegenüber Dritten.

Gesellschafter ohne Leitungsbefugnis haben ein **Kontrollrecht.** Dieses umfasst z. B. das Recht auf Auskünfte über das Unternehmen oder das Recht auf Einsicht in die Geschäftsbücher.

## Erfolgsverteilung

Bei der Aufteilung des Erfolgs (Gewinn oder Verlust) unter den Gesellschaftern kann den Bestimmungen im UGB gefolgt werden. Es können aber auch im Gesellschaftsvertrag separate Vereinbarungen getroffen werden. Dies kommt in der Praxis sehr häufig vor.

Häufig werden dabei folgende Kriterien berücksichtigt:
- Höhe der Kapitalbeteiligung
- Ausmaß der Haftung
- Art und Umfang der persönlichen Mitarbeit.

## Art der Buchführung

Eine **doppelte Buchführung** ist **verpflichtend** für
- Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG, FlexKapG),
- Genossenschaften,
- Einzelunternehmen und Personengesellschaften (z. B. OG, KG), wenn deren Umsatz 1 Mio. EUR in einem Jahr oder mehr als jeweils 700.000,00 EUR in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren übersteigt.

Die doppelte Buchführung kann auch freiwillig erfolgen. Unternehmen, die keine doppelte Buchführung haben, ermitteln ihren Gewinn zumeist mit der **Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.**

## Ertragsteuerliche Belastung

Je nach Rechtsform wird der Ertrag des Unternehmens und des Eigentümers/Gesellschafters dabei getrennt oder zusammen besteuert.

| Unternehmensform | Ertragsteuern |
|---|---|
| **Einzelunternehmer** | Einzelunternehmer zahlt ESt |
| **Personengesellschaft** | Gesellschafter zahlen ESt |
| **Kapitalgesellschaft** | Gesellschaft zahlt KöSt,<br>Gesellschafter zahlen KESt für ausbezahlte Gewinne |

**Aha!**
Tendenziell werden hohe Gewinne bei Kapitalgesellschaften weniger hoch besteuert als bei Personengesellschaften oder Einzelunternehmen.



Details zu den Buchführungspflichten haben Sie bereits im Gegenstand „Unternehmensrechnung“ im I. Jahrgang gelernt.

**ESt** = Einkommensteuer; Spitzensteuersatz: 55 % (befristet bis 2025, danach 50 %).

**KöSt** = Körperschaftsteuer, KöSt-Satz: 23 %.

**KESt** = Kapitalertragsteuer, KESt-Satz: 27,5 %.

## Auflösungsgründe je nach Gesellschaftsform

Eigentümer/Gesellschafter sollten zudem schon bei der Gründung Kenntnis über mögliche Auflösungsgründe des Unternehmens haben.

Eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse (z. B. Tod eines Gesellschafters, Konkurseröffnung über einen Gesellschafter) bewirkt bei

- **Einzelunternehmen** sowie **Personengesellschaften eine** Auflösung des Unternehmens und bei
- **Kapitalgesellschaften** sowie **Genossenschaften keine** Auflösung des Unternehmens.

**WKO Gründertipp**

Egal auf welche Rechtsform Sie sich bei der Gründung festlegen, jede bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Ihre getroffene Wahl muss auch **nicht auf Dauer vorteilhaft** sein. So kann es sein, dass bei der Unternehmensgründung eine bestimmte Rechtsform vorteilhaft ist. Doch mit der Zeit können sich die Umstände ändern, sodass eventuell die Rechtsform zu wechseln ist.







WKO WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH

## Business Case – „Kriterien für die Wahl der Rechtsform“

Sie sind auch beim dritten Beratungsgespräch dabei, das mit Herrn Hofstadler geführt wird. Ihr Betreuer sagt zu Ihnen:

> Heute besprechen wir mit Herrn Hofstadler, welche Rechtsform sich nach der Übernahme eignen könnte. Dafür müssen wir genau abklären, was seine persönlichen Vorstellungen sind. Nur so können wir ihm eine passende Rechtsform empfehlen.



**Aufgaben**

1. Erstellen Sie einen Fragenkatalog, um herauszufinden, welche Rechtsform sich für Herrn Hofstadler eignen könnte.
2. Herr Hofstadler hat den Rat bekommen, besonders auf das Kriterium der Haftung zu achten. Erläutern Sie Herrn Hofstadler, was man darunter versteht.

3. Herr Hofstadler möchte wissen, wie hoch die einzelnen Grenzsteuersätze bei der Einkommensteuer sind. Recherchieren Sie für ihn die Werte der Grenzsteuersätze.